

מסורת הש"ס

(א) קדושין טו. וסס נמנן, טז ב"מ קס"ג, א' ב"ב ס"ז, (ד) מ"ט מדרש נט', (ה) שבת עט. ע"ש, (ו) (סס) עמ"ל; (ז) (ערוchin פג. וסס נסמון, ח) (ע"י פרש"י לקמן לא: ד"ה ר"ה א').

גיליון הש"ס

תוס' ד"ה בתר נקבו אזילין לכו"ד. ע"י משנות דברי ניות ס' כג:

מוסף תוספות

א. [ו]תסמונ כפירושה. ריע"טא. ב. דמאי אמרת, מחזיק לי' פנע שנית וכו'כב ביה מאי דבעי וכו' (ד)להכי לא חישינן. רע"טא. ג. עור סחם קנני. חס'. הלא"ש. ד. כדקנני קלף. חס' הלא"ש. ה. ע"י גט. חס'. הלא"ש. ו. ר' אלעזר אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה כפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים. רע"טא. ז. כלומר שאם הלכו להם עדי מסירה משיאין אותה בקיום הגט. רע"טא. ח. דמאור דחזיונ בירה. גט דליכא למיחש לזיופא אמרי' דמסתמא בא לידא כמצורה. חס' הלא"ש. ט. גופייהא. חס' הלא"ש. ט. ומסדרי עליה דלא וייתמיה. רע"טא. י. גבי כתב לגרש את הגדולה לא יגרש שר את הקטנה. רע"טא. יא. וכו' כשיבאו ועידו הם כן אין בכך כלום וכו' (ואלא ח"ס, ר"א ה"א, אבל לרי"א לעולם פסול אף אם יבאו עדים עצמן, דיעי תותימה ממש בעינן. רע"טא).

פסקי רי"ד

שמה ויתחם כתבו התורף תלשי' ונתנו להן כשר. פ"י ר"מ חבר עידי חתימה כתי' הם הם העיקר וגט שיש עדים חתומים בו אע"פ שנתנו בינו לבניה כשר ונשאת בו אחרי שהגט יוצא חתום מחמת ידו ומקיים בחותמיו ולא כבי' עידי מסירה והאי וכתב לה על חתימתו עדים קאי שהאי העיקר והולך את כתבו כולו ואפילו התורף במחובר ותלשו וחתמו ונתנו לה כשר ור' יהודה פוסל דבעי כתיבת הגט וגם חתימתו כבשרשת כדאמרי' בשמעתא קמייתא בפ"ק דמסכתין (ד). מאן האי תנא דבעי כתיבה וחתימה לשמה ר' יהודה הוא וקו"ל הלכה כרבי אלעזר בניטין ובראםרין לקמן (כו:). הלכה כרבי אלעזר. כתבו על חרט של עצין נקוב [כשר] ודשקל ליה ויהיב ליה ניהלה. על עהל של עצין נקוב אביי אמר כשר דשקל ליה ויהיב ליה ניהלה: ורבא אמר פסול גזירה שמת קטנור ודוקא בעצין נקוב דחשיב כמחובר פסלי קטימה והמורה כתב (ז) כתבו על החורע ליה ויהיב לכולו עצין ואין לחוש שמא ישבר החרט

דשקיל ליה. לעצין ויהיב ניהלה: **שמא יקטום**. העלה והויא קליפה מן המחובר: **עד שיחזיק בזרעים**. עצין היו מלוש ומיקני במשיכה זרעים הוו מחוברין ודינן כקרקע ונקנים בכסף בשטר ובחזקה. ועד שיחזיק כגון דניכס או עידר להויא חזקה וכלא יהיב מעות קמיירי

דאי יהיב וזוי מיקני בכסף: **החזיק בעצין**. ולא משכו לקנות כללא עשה

בו שום מלככה במקומו: **אף עצין לא קנה**. דמטלטלין לא מיקני בחזקה: **נקבו בארץ ונופו בחוזה לארץ**. שהיה מונח על הגבול ונוף הזרעים נוטה חוץ לעצין חוץ לגבול: **בסר נקבו אזולין**. שמסס הוא יונק ומייב במעשר: **בסר נופו אזולין**. ופטור מן המעשר מן המורה בחוזה לארץ: **בדאשרוש**. חוץ לנקב בתוך קרקע ארץ ישראל: **כולי עלמא לא פליגי**. ללא אזלי' מו בטר נוף הואיל ומחובר ממש בארץ: **ובדאשרוש לא פליגי**. ליכא למאן דאזיל בתר נוף: **ססי גטוס זו על גב זו**. וזו אלז זו וקרקעית האמת גבוהה מחצרתה וגידור שלה זקוף והירק צינמים בגידור הגבוהה דעכשיו הוא נשרש בקרקעו של עליון ונופו באוירו של תחתון: **של תחתון**. אזולין בתר נוף: **קדקעני טעמא**. שאס ירלה תחתון למלאות גנתו כו' והואיל וצידו למחות וגורס לירק הזה וזכה זה ולאו משום הטיית נוף: **טבל וחולין מעורבין זה בזה**. אין לך פירי באילן הזה שאין מוקצמו מן הארץ שהוא טבל ומקצמו מחוזה לארץ שהוא חולין לפי שהייתה מתערבת. ונפקא דמיה שאין מעשרין מטבל ודאי עליו דהוי מן החיוב על הפטור ולא ממנו על טבל ודאי: **הגדל חציו**. מה שבתוך ארץ ישראל: **מקלס נופו כו'**. ואע"פ שכל שרשיו בארץ או בחו"ל אלמא אזולין בתר נוף: **מ"ט דרכן שמעון**. מהו הגדל חציו חייב והלא הייתה על שרשין מעלה שרף בכל הפרי ושרש' עבר זה מעלס שרף לפני שעצבר זה: **דמפסיק לזנמא**. שן סלע מזדיל באמצע השרשים ומפסיקין עד הגוע הלכך לרצן שמעון לא ינקי מהדדי: **דהדיני ערבי**. שהען מן הגוע ולמעלה שלס: **מר סבר אוירא מנלנל**. אע"פ שכל מה שיש מן השרשין בקרקע היו מוצלל הואיל וכשינא לאוירי

היו מוצלל הואיל וינקי מהדדי: **ומ"ס**. אוירא לא מנלנל הואיל ובתוך הקרקע מוצלל בסלע שאינו מזנמים. ומיהו היכא דכל שרשיו בא"י ליכא מאן דאזיל בתר נוף: **שגש עורות הן**. חלוקין בשמותיהן ובשיעוריהן: **כמשמעו**. כמלה זו שלא נתקנה צחימון כדת הלחם: **קמיה**. מעוצד כחמם: **למאי הלכסא**. שיעוריהן חלוקין: **משקולא**. של קופית עשויה להיות פוחתת ומתפין אותה בעור שלא תהא נשופת ופוחתת: **רענא דרענא**. משקל קטן שלהן היה: **חיפה**. מתוקן קלמ ורואי לחפות בו קמיעין: **לכתוב עליו אם הגט**. כרצנן דמכשרי. ומיהו קלף גמור דמליח וקמיה ואפיין לא שמייה עור משום הכי לא מני דהדייהו ושיעוריה תנן בהמזילאי יין (שגת דף עט:). קלף כדי לכתוב בו פרשה קטנה שבתפילין אכל דיפתרא אינו כשר לתפילין הילכך שיעורו בגט: **מאן חכמים**. כלומר מאן ניינה ומאי טעמייהו דמכשרי: **ר'**

כמשמעו. כמלה זו שלא נתקנה צחימון כדת הלחם: **קמיה**. מעוצד כחמם: **למאי הלכסא**. שיעוריהן חלוקין: **משקולא**. של קופית עשויה להיות פוחתת ומתפין אותה בעור שלא תהא נשופת ופוחתת: **רענא דרענא**. משקל קטן שלהן היה: **חיפה**. מתוקן קלמ ורואי לחפות בו קמיעין: **לכתוב עליו אם הגט**. כרצנן דמכשרי. ומיהו קלף גמור דמליח וקמיה ואפיין לא שמייה עור משום הכי לא מני דהדייהו ושיעוריה תנן בהמזילאי יין (שגת דף עט:). קלף כדי לכתוב בו פרשה קטנה שבתפילין אכל דיפתרא אינו כשר לתפילין הילכך שיעורו בגט: **מאן חכמים**. כלומר מאן ניינה ומאי טעמייהו דמכשרי: **ר'**

ואי אפשר לומר כן דלר' מאיר בעינן שיהא מוכח מתוכו דכמשמע דריש כל הגט (לקמן דף כ:). ובדבר שייכול להודיין אין מוכיח מתוכו כלום א':

המביא גמ' פרק שני גיטין

כב.

עציין ש' אחד וזרעים ש' אחר. ה"ה דהוה מצי לאשמועי' הכל בעצין וזרעים של אחד אלא לרבותא נקט הכי דאע"ג דבעל עצין קונה זרעים לא קנה אע"פ שהם בתוך העצין שלו: **החזיק בזרעים קנה עציין**. לרץ עיון אס לרץ לומר אגב וקני כמו בעלמא כדאמר' בפ"ק דקידושין (דף כז.) או שמא הכא לא לרץ דכיון דלרץ עצין לזרעים בטל אגב זרעים^א וכן גבי שטר כיון שהחזיק בקרקע נקנה השטר בכל מקום שהוא וחיוב התם לא בעינן אגב משום דשטר אפשרא דארעא הוא:

בתר נקבו אזינן.^ב למאן דאמר דהעור והרוטב (חולין קסח.) (א) דלגלת הטועב בעצין שאינו נקוב ויאלה חוץ לעצין הטמא בטומאתו והטעור נטהרתו ה"ה אס עצין בחוזה לארץ ונופו נוטה לארץ דמהני יניקת הנוף לענין נוף גופיה וחיוב במעשר מכל מקום לא חשיבא יניקת הנוף כיניקת שורש דהא לא מטהרה יניקת הנוף מה שבתוך העצין והכא מחייב נוף מחמת יניקת העיקר: **ובדאשרוש לא פליגי** והתנן **שתי גנות כו'**.

קס"ד דהא דקמיי סיפא א"ר מאיר ומה אס ירלה העליון כו' שאין זה עיקר הטעם מדקמיי נמי התם א"ר מאיר מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה ואין מהיכן ירק זה חי משמע דבסגרא פליגי אי זה ממן עיקר ואמר' נמי התם בגמרא בפ' ב"ית והעלייה (ב"מ דף קסז.) ואזרו לטעמייהו אילן הויאל מן הגוע כו' ותנן נמי גבי ערלה כי האי גוונא ותימה דלא מייתי הכא מערלה: **לא ע"י נייר מחוק**. שהכתב על הנייר שאינו מחוק ועדיו על המחק אכל שניהם על המחק כשר כדאמר' דריש גט פשוט (ב"ב קסד.)^ג דאינו דומה נמחק פסע אחת לנמחק שני פעמים: **שליש עורות הן**. פי' בקונטרס דקלף גמור לא חשיב דהדייהו דלא שמייה עור ועוד אומר ר"י דלא מני דהדייהו קלף משום דכזהדיא תנן ששיעורו כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין ואף על גב דשיעור חיפה דהוי כדי לעשות קמיע שנוי במשנה מ"מ^ד לא הזכיר חיפה כזהדיא במתני' T:

כדי לכתוב עליו את הגט. היינו כרצנן דמכשרי אדיפתרא ולהכי מייתי לה הכא ולאן השיעורין אינן לפי חשיבות העור דיש שהוא חשוב ושיעורו גדול מן הברוע ממנו אלא כל אי' שיעורו צמה שרגילין לעשות ממנו:

מאן חכמים ר' אלעזר. פי' בקונטרס דלמר עדי מסירה עיקר והבאה להנשא^ה לריכה להציא עדי מסירה ודוקא הכא על דבר שיכול להודיין אומר רש"י דלריכה עדי מסירה בשעה שנאלא להנשא אכל בגיטין הכתובים בדבר שאינו יכול להודיין יכולה להנשא ע"י עדי חתימה ואפילו לר' אלעזר כדתנן בפ' בתרא (לקמן פו.) ומייתי ליה דריש מכליתין^ו שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם^ז אכל מה שפי' בקונטרס דלר' מאיר אשה הבאה לינשא בגט הכתוב על דבר שיכול להודיין אינה לריכה עדי מסירה ועדים החתומים בו אינה מציאה לפנינו אס יש מכירין חתימתן ואי הוה ביה תנאה וייפתמיה ליכא ידיע משמע דאי הוי סהדי^ח קמן^ט הוה כשר

אכל

קרקעיתא נמון, והירק בינתים. חקיעת הגובה שזו גבוהה מזו, יש שומים או בלגים (ב"מ קיח:). של עליון. שהרי עפרו הוא ומשלו הוא יונק (שם). של תחתון. שעל אוירו הוא מונח (שם). למלאות את גבתו עפר. שהיו קרקעית לעליונה (שם). טבל וחולין מעורבין זה בזה. שאין סומכין על הצריכה לחלקו לחאים ולומר שלגד הארץ חייצין ושלגד חסון פטורין (ב"ב כז.). דמפסיק צונמא. באמצע שרשים שאין שם אדיין יטולין ינק זה מה (שם). דהדרי ערבי. האילן נעשה אחד למעלה געניו (שם). אוירא מבבל. אע"פ שבתוך הקרקע הם כשני אילנות, הואיל ולמעלה באויר העולם נעשה אחד, מתערבין יונקותיו (שם). מצה כמשמעו. שאין לה שום תיקון (שבת עט.). קמיה. משאין אותו בקתמ ומים (שם). עציין. מתקין אותו בשחיתת עפלים כמו שעושין כלן בשחיתת קלפת ארץ שקורין טגא (שם). כי רביעא דריבעא דפומבדיתא. רובע לישראל של פומבדיתא. דרך הסוחרים לגור משקולת של עופרת כדי שלא תפחת, לפי שהמכתש נשחקת ממיד ונפחת מאלין (שם). קמיי. צלר שיעוריה מכדי לגור משקולת (שם). כדי לכתוב עליו את הגט. ותנן (לקמן פה.) גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם וסמו וסמה והעדים והזמן, ושיעור זה קטן מבינן (שם).

עד א מיי' פ"ג מהלכות מכירה הל' טו סגנו עשין פב טושי"ע ח"מ סימן רב סעף י':
עב ב מיי' שם טושי"ע שם סעף יא':
עו ג מיי' שם הל' טו טושי"ע שם סעף יב':
עז ד מיי' שם טושי"ע שם סעף א':
עח ה מיי' שם טושי"ע שם סעף יב':
עפ ו ד מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כה:
פ ח ט מיי' שם הל' כז:
פא י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה בתר נכו' דהעור והרוטב בקיעות דהנעורה:

מוסף רש"י

שייך לעמוד קודם.
מה הוייה בכסף.
שמהויה עמלה לאס אפשר בכסף.
דנעפסא לן בקדושין (ג.) קיסה קיסה משרה עפיון (סוכה כד:).
דבר הכורת בינו לבניה.
שלא יטיל תנאי גנט שיקשרס יחד אלא דברי הדכלה יחו (שדריין 10)
שהאס ספירת דברים כרסת בניהס ולא יחא תנאי האונדס יחד (סוכה כד:).
לעולם אין זה בריחות.
שכל ימיה יחא נאלגס בו לקיים תנאי זה מחמתו (שדריין 10)
דהא כל ימיה קשריה בו שמחתמו יחא מנעמס מלשמות יין ותנאי זה תלוי והולך לעולם ואין זה הדכלה (שדריין 10)
או שמחתמו לריכה לעמוד שלל לילן (סוכה כד:).
ער שלשים יום הרי זה בריחות.
אפילו מיד דהיא תקיים תנאו ומלך, שאפשר דברים הללו לא לדי הדכלה (קדושין 1)
שהרי דברי הדכלה הן לטוף שלשים יום ומותרת מיד לאיס אחר (שדריין 10)
סו: ובעיני סוכה כד:).
דזהו מברית כריתתא.
דמשמע ספר כרמה, והן דרשא אחרימי מייסותא דלגשאל (שדריין 10).
ע"כ שייך לעמוד קודם.

בכסים שאין להם אחירות נקנין עם בכסים שיש להם אחירות.
אם מכר מנלטלין עס קרקע, כיון שקנה לוקח את הקרקע בלחד משלשה קנינים נקניס מנלטלין ענה (קדושין כז.)
דבכר שהוא קנין לקרקע ואינו קנין לעצמה נעשה בכסף ובשטר ובחזקה.
שמתלטלין אין נקנין אלא במשיכה וקרקע נקנה בכסף ואס מכר לו קרקע ומנלטלין יחד, כיון שזמן דמי הקרקע או מסר לו שטר מכירת קרקע חזיק בקרקע מעמט מוכר נקט המתלטלין בלא משיכה (ב"ב כז.).
שהי גנות זו על גב זו.
תנן (לקמן פה.) גופו של גט קרקעיתא גבוה ושאכלה של עליון. שהרי עפרו הוא ומשלו הוא יונק (שם). של תחתון. שעל אוירו הוא מונח (שם). למלאות את גבתו עפר. שהיו קרקעית לעליונה (שם). טבל וחולין מעורבין זה בזה. שאין סומכין על הצריכה לחלקו לחאים ולומר שלגד הארץ חייצין ושלגד חסון פטורין (ב"ב כז.).
באמצע שרשים שאין שם אדיין יטולין ינק זה מה (שם). דהדרי ערבי. האילן נעשה אחד למעלה געניו (שם). אוירא מבבל. אע"פ שבתוך הקרקע הם כשני אילנות, הואיל ולמעלה באויר העולם נעשה אחד, מתערבין יונקותיו (שם). מצה כמשמעו. שאין לה שום תיקון (שבת עט.). קמיה. משאין אותו בקתמ ומים (שם). עציין. מתקין אותו בשחיתת עפלים כמו שעושין כלן בשחיתת קלפת ארץ שקורין טגא (שם). כי רביעא דריבעא דפומבדיתא. רובע לישראל של פומבדיתא. דרך הסוחרים לגור משקולת של עופרת כדי שלא תפחת, לפי שהמכתש נשחקת ממיד ונפחת מאלין (שם). קמיי. צלר שיעוריה מכדי לגור משקולת (שם). כדי לכתוב עליו את הגט. ותנן (לקמן פה.) גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם וסמו וסמה והעדים והזמן, ושיעור זה קטן מבינן (שם).

למי שנמחק שני פעמים ואינו פוסל שם אלא שטר הבא על המחק ועידיו על הנייר דמחיק ליה לשטרא וכתבי מאי דבעי והכי נמי דפסלי נייר מחוק לא פסיל ליה אלא גט הבא על המחק ועידיו על הנייר: ג' עורות הן מצה וחיפה ודפתרא מצה כמשמעו דלא מליח ולא קמיה ולא עפיין ודפתרא דמליח וקמיה ולא עפיין ומתוך כך אין המחק ניכר בו והקלפים שלנו המעובדים בסיר כך הם כמו המעופצים שבכלל לא היו רגילים אלא בעפץ וכך הוא הסיד לנו כמו העפץ להן ואינו יכול להודיין: והכמים מכשירין מאן חכמים

^[1] נראה דל"ה והמורס כתב בכתב זה חתום דכשר משום דשקיל ויהיב לה לכויל עץין ואין לחוש וכו'